

1501645-65.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... FERNANDO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 158, caput, c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos, segundo a denúncia, nos dias 23 e 24 de agosto de 2022, em diversos horários, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/04). A prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501645-65.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501645-65.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX FERNANDO DE ARAÚJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

ALEX FERNANDO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 158, caput, c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos, segundo a denúncia, nos dias 23 e 24 de agosto de 2022, em diversos horários, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/04). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 66/67).

O representante do Ministério Público deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal ao réu (fl. 81).

A denúncia foi recebida (fl. 86). O réu foi devidamente citado (fl. 104) e apresentou resposta à acusação (fl. 108).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fls. 133/134).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (fls. 138/146).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu (fls. 163/167).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A vítima, Elaine Cristina Luques Fonseca, disse que, no dia vinte e dois de agosto, por volta das onze e quinze ou onze e meia da manhã, saiu da recepção da clínica e foi até sua sala de atendimento, pegar sua bolsa para ir embora, oportunidade em que se deparou com a bolsa revirada sobre a maca e constatou que haviam furtado sua carteira. Afirmou que perguntou para as demais pessoas que estavam no local sobre os fatos, mas ninguém havia visto nada. Sustentou que registou boletim de ocorrência do furto da carteira, na qual continham dinheiro e vários documentos. Ressaltou que, no dia vinte e três de agosto, por volta das nove horas da manhã, dirigiu-se ao Poupatempo para fazer pedido dos documentos, quando sua funcionária da clínica lhe telefonou, dizendo que um rapaz de nome Marcos havia encontrado a carteira, próximo ao albergue do Jardim São Paulo, mas estaria pedindo o valor de duzentos e cinquenta reais para devolver a carteira. Narrou que o rapaz informou o número do pix. Alegou que sua secretária anotou o número do telefone utilizado pelo rapaz mencionado e passou para a declarante. Mencionou que já sabia que se tratava do réu, pois ele ficava na rua da clínica trabalhando como olheiro de carros. Relatou que, mesmo assim, ligou no número informado e conversou com a pessoa chamando-a de Marcos, oportunidade em que ele disse que precisaria de duzentos e cinquenta reais, pois tinha que pagar aluguel, diante disto, concordou em efetuar o pagamento e combinou de encontra-lo no Terminal São Paulo, para onde se dirigiu, mas ele não compareceu e telefonou para a declarante dizendo que não iria aquele local e que era para a declarante encontra-lo no Carrefour por volta de uma hora da tarde. Disse que se dirigiu a este local, oportunidade em que o réu lhe telefonou dizendo que não compareceria, porque não queria que a declarante o visse e queria que ela fizesse o pix de duzentos e cinquenta reais. Afirmou que, quando estava indo embora, ele novamente lhe telefonou dizendo que deixaria a carteira, naquela noite, nos achados e perdidos da rodoviária, oportunidade em que respondeu a ele que poderia deixar neste local e que ela pegaria a carteira no dia seguinte, mas ele não deixou. Sustentou que, no dia vinte e quatro de agosto, o réu telefonou na clínica e falou com a secretária da declarante, dizendo que era o Fernando, que ele havia entrado na clínica pegado a carteira da declarante e o que ele havia feito com esta ainda era pouco. Ressaltou que, a partir daquele momento, ficou extremamente apavorada. Narrou que, nesta mesma oportunidade, o réu disse que queria trezentos reais pela devolução da carteira e marcou um café que fica ao lado da delegacia para a entrega do dinheiro. Alegou que foram muitas ligações ameaçando e extorquindo a declarante, as quais estão gravadas, diante disto, ligou no 190 e explicou a situação, oportunidade em que foi orientada a manter contato com a polícia toda vez que o réu mantivesse contato com ela. Mencionou que foi até o café, onde a funcionária lhe passou exatamente como o réu estava, diante disto, passou tais informações para o 190 e começaram as buscas para encontra-lo. Relatou que, próximo ao horário do almoço, o réu novamente lhe telefonou e lhe ameaçou, bem como lhe passou novo endereço para a entrega da carteira a ela e os trezentos reais a ele, dizendo que se a declarante não estivesse com o dinheiro ele iria queimar a carteira. Disse que avisou a polícia e se dirigiu ao local combinado. Afirmou que, quando lá chegou, viu os policiais e também viu o réu, o qual estava com sua carteira e com seus documentos, menos com o seu dinheiro. Sustentou que o réu começou falar várias besteiras e foi conduzido à delegacia. Ressaltou que tem medo que ele saía da cadeia, pois sabe que ele irá atrás da declarante na clínica. Explicou que as ameaças proferidas pelo réu consistiam em dizer que a declarante não sabia do que ele era capaz e o que ele fez com ela era pouco. Narrou que todas as ligações dele tinham essas ameaças. Alegou que tem uma ligação que o réu estava dentro do café e a chamou de "vaca", "desgraçada" e outros xingamentos. Confirmou que ele lhe disse várias vezes: "Você não sabe do que eu sou capaz. Eu quero dinheiro, senão não entregarei a carteira. Eu sei onde você mora. Eu vou até lá pegar você e sua família." Mencionou que havia dois mil reais na carteira que não foram recuperados. Esclareceu que recuperou todos os documentos. Disse que desconfiava que era o réu quem teria praticado o crime. Reconheceu o réu como sendo o agente criminoso.

Thiago Luiz de Lara Moreira Couto, testemunha de acusação e policial militar, disse que recebeu uma informação, via 190, dando conta de que uma vítima havia sido furtada há alguns dias e estava recebendo ligações da pessoa que estava com os bens dela, a qual queria devolvê-los em troca de uma quantia em dinheiro. Afirmou que ela informou que estava negociando com o rapaz, que ela já sabia quem era, bem como indicou ao depoente quem seria, diante disto, o depoente o seguiu até abordá-lo, oportunidade em que encontrou em poder dele uma carteira feminina. Sustentou que o réu informou, a princípio, que a carteira pertencia a uma amiga, que ele a havia achado e iria devolvê-la, momento em que a vítima se aproximou e ele acabou confessando que tinha furtado a carteira dela e a estava extorquindo para pegar um pouco mais de dinheiro. Ressaltou que o réu disse que era usuário de entorpecentes, que estava sem trabalhar e estava precisando de dinheiro. Esclareceu que, quando realizou a abordagem do réu, a vítima estava no mesmo local. Narrou que ela reconheceu a carteira como sendo de propriedade dela de imediato. Alegou que os documentos da vítima estavam dentro da carteira.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação e policial militar, Abílio dos Santos.

O réu disse que trabalhava de olheiro de carro na rua da clínica da vítima. Afirmou que achou a carteira da vítima e, como estava drogado, ligou para ela pedindo uma quantia em dinheiro, mas em nenhum momento a ameaçou. Sustentou que a princípio não se identificou, mas posteriormente, em decorrência do uso de drogas, acabou se identificando. Ressaltou que já foi processado anteriormente e que não tem nada contra os policiais que o abordaram.

Como se infere dos elementos coligidos aos autos, a negativa do crime apresentada pelo acusado, em Juízo, dizendo que não proferiu ameaças à vítima, além de inconvincente, resultou contrariada pelas demais provas, pois as declarações da vítima foram seguras e coerentes, descrevendo, com riqueza de detalhes, como ocorreu o crime narrado na denúncia, não deixando dúvidas de que o réu a ameaçou, dizendo que iria fazer mal a ela e a sua família caso ela não lhe entregasse a quantia exigida, e com isto conseguiu incutir temor na ofendida, a ponto desta avisar a polícia sobre o ocorrido. Tais versões foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, os quais afirmaram que, durante a abordagem do réu, apreenderam a carteira da vítima em poder dele, bem como presenciaram o momento em que o acusado confessou que tinha furtado a carteira da vítima e a estava extorquindo para pegar um pouco mais de dinheiro.

No entanto, pela narrativa da vítima, constata-se que somente no dia vinte e quatro, em duas oportunidades, o réu proferiu grave ameaça à ela, quais sejam: I- no momento em que ele telefonou na clínica e falou com a secretária da declarante, identificando-se e dizendo que era ele que havia entrado na clínica e pegado a carteira da declarante, bem como que o que ele havia feito com esta ainda era pouco, marcando um café para a troca da carteira pelo dinheiro. Restando claro que, a partir desse momento, a vítima sentiu-se temerosa, tanto que ligou para a polícia, conforme se constata pelas suas declarações; II- e no momento seguinte em que ele lhe telefonou, próximo ao horário do almoço, e novamente lhe preferiu as mesmas ameaças, bem como lhe passou novo endereço para a troca da carteira pelos trezentos reais.

Atente-se que nas ligações anteriores o réu apenas solicitava certa quantia em dinheiro em troca da carteira, deixando claro que, caso a vítima não lhe entregasse a quantia desejada, ele também não entregaria a ela a carteira. O fato de deixar de entregar a carteira não caracteriza uma grave ameaça, tanto que a vítima sequer avisou a polícia, portanto, essas condutas não se subsumem à norma de crime de extorsão.

Assim, não há dúvidas da prática de dois crimes de extorsão contra a vítima, em continuidade delitiva, pois que se tratam de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e maneira de execução.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que os crimes

não foram cometidos em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. Deixo de majorar a pena nesta fase, conforme requerido pelo representante do Ministério Público por falta de amparo legal

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes e agravantes e, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Por fim, em atendimento ao disposto no artigo 71 do Código Penal, levando-se em conta que os crimes praticados pelo réu foram perpetrados em continuidade delitiva é imperiosa a exasperação da pena. Considerando que foram dois crimes e que as penas aplicadas são iguais, aumento uma delas em 1/6, fixando a pena final em 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA.

Em razão da quantidade da pena e observando-se o disposto no artigo 59, caput, do Código Penal, fixo o regime SEMIABERTO para início de cumprimento desta, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Tendo em vista que o regime aplicado ao réu para início de cumprimento de pena (semiaberto), concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a detração do tempo em que o réu permaneceu preso na pena aplicada não é suficiente para a concessão de regime menos rigoroso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais ou morais sofridos.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu ALEX FERNANDO DE ARAÚJO à pena de 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, no regime inicial semiaberto, podendo recorrer em liberdade, por infração do artigo 158, caput, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Isento de custas.

Intime-se a vítima.

P.I.C.

Sorocaba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA